Supremo Tribunal Federal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5553

REQTE.(S)	: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL
ADV.(A/S)	: RAPHAEL SODRE CITTADINO (5742-A/AP, 53229/DF, 435368/SP) E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S)	: PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROC.(A/S)(ES)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PRODUTORES DE SOJA (APROSOJA BRASIL) E OUTROS

Assunto: Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) em face do Convênio 100/97 do CONFAZ e do Decreto 7.660, de 23 de dezembro de 2011. **Convocação de audiência pública** a ser realizada em 5 de novembro, às 9h30min, na Sala de Sessões da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal.

O Ministro Edson Fachin, Relator do processo em referência, no uso das atribuições que lhe confere o art. 21, inciso XVII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal

CONVOCA

audiência pública, conforme a seguir descrito:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade que hostiliza a legislação tributária do Imposto sobre Produtos Industrialização (IPI) e Convênio 100 do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que prevê desonerações tributárias para agrotóxicos(consoante expressão do art.2º, XXVI, Lei n. 14785/2023). Em sessão de julgamento realizada em 14 de junho de 2024, foi acolhido pedido para convocação de audiência pública a fim de promover a oitiva de autoridades técnico-científicas de entidades já habilitadas como *amicus curiae*, bem como, outros que venham a se inscrever para audiência, no afã de que sejam prestados esclarecimentos técnicos específicos sobre os efeitos da aplicação dos agrotóxicos e de sua regulamentação de acordo com a nova Lei n. 14.785, de 27 de dezembro de 2023.

Com efeito, a temática versada nessa ação, à similaridade de outras mais, reclama apreciação que ultrapassa os limites do estritamente jurídico, seja por sua complexidade, seja pela relevância constitucional da política agrícola (art.187) e dos direitos à saúde (ar.196) e meio ambiente (art.225), porquanto demanda abordagem técnica e interdisciplinar da matéria, atenta às nuances das repercussões práticas e econômicas que o tratamento fiscal tributário pode acarretar.

Considera-se, assim, valiosa e necessária a realização de Audiência Pública sobre os diversos temas controvertidos nesta ação, bem como dos desdobramentos sobre temas conexos relativos à segurança alimentar, saúde pública e meio ambiente, de sorte que esta Corte possa ser municiada de informações técnicas imprescindíveis para o deslinde do feito, bem como para que o futuro pronunciamento judicial neste processo e em tais questões revista-se de maior qualificação constitucional e de adequada legitimação democrática.

Destaque-se que a oitiva de representantes da União e das autoridades científicas, não se destina a colher interpretações jurídicas dos textos constitucional ou legal, mas sim a esclarecer questões técnicas a respeito dos efeitos do tratamento tributário aos agrotóxicos discutidos nesse processo e submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal, relativamente à legislação tributária do IPI e do ICMS (Convênio CONFAZ/MF n.100).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9EAB-048A-E217-9F00 e senha 2564-76F8-4A29-3219

Ex positis, nos termos do art. 932, VIII, do CPC e do art. 21, XVII, do Regimento Interno do STF, **convoco audiência pública a ser realizada em 05 de novembro, às 9h30min, na Sala de Sessões da Primeira Turma,** conforme cronograma a ser oportunamente divulgado nos autos deste processo, iniciando-se pela exposição a ser realizada pelo representante da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, sobre "a conveniência da manutenção, extinção ou modificação do modelo isentivo vigente, considerando a aprovação do novo marco legal dos agrotóxicos (Lei n.14.785/2023) e da Emenda Constitucional n.132/2023", nos termos Despacho judicial publicado em 20/06/2024.

Outros representantes da União, dos Estados-membros ou entidades científicas, com pertinência temática, poderão manifestar intenção de participar e de indicar expositores mediante demonstração da pertinência temática e delimitação da questão que pretendem contribuir **até o dia 18 de setembro de 2024.**

A Audiência Pública será transmitida pela TV Justiça e pela Rádio Justiça (art. 154, parágrafo único, V, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Supremo Tribunal Federal, em 2 de agosto de 2024.

Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9EAB-048A-E217-9F00 e senha 2564-76F8-4A29-3219